

Citação

DE CONDOMINIOS AUSENTES E DESCONHECIDOS DA FAZENDA DA ESPERANÇA NOS LOGARES — «BEBEDOURO DA PEDRA» — «ESPERANÇA» E «BRILHANTE», — DESTA COMARCA, COM O PRAZO DE 90 DIAS

O doutor Antonio Furtado da Rocha Frota, juiz de direito da comarca de Cajurú, Estado de S. Paulo, etc.

Faço saber aos que o presente edital com o prazo de noventa dias virem ou delle noticia tiverem que, por parte de Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho e Balduino Antonio de Oliveira, me foram dirigidas as petições dos teores seguintes: Exmo. sr. dr. juiz de direito. Por seu procurador infra constituído nos inclusos instrumentos de proençação bastante dizem Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho, Balduino Antonio de Oliveira, lavradores domiciliados e residentes nesta comarca, que sendo legitimos senhores e possuidores de terras na fazenda Esperança, nos logares «Bebedouro da Pedra», «Esperança» e «Brilhante», sita nesta comarca, município e distrito, em comunhão com os demais condomínios da lista anexa, acontece que, não havendo o estado de comunhão, querem proceder à divisão judicial desse imóvel que, compondo-se de terras de cultura, cerrado e campo, em matas, capoeiras, cultivadas e pasto, com benfeitorias próprias das quinhentas e noventa e uma comunhão da morte de Manoel Carmo do Nascimento, de João Bernardino da Silva e aquisição de parte no quinhão do «Brilhante» se acha dentro das divisas e confrontações seguintes: quinhão — do «Bebedouro da Pedra» começava num antigo forno de olaria à margem esquerda do correço do Bosque e seguia pelo dito correço abaixo com percurso de quinhentos e oitenta e quatro metros e cinquenta centímetros, onde se collocou um marco de pedra, deste ponto largando o percurso do correço seguem com o rumo sudeste com quinze graus de variação até outro marco de pedra collocado na distancia de quarenta e dois metros; e seguem dali à esquerda com o angulo de quarenta e tres graus e trinta minutos, até outro marco de pedra collocado perto de uma arvore de oleo do capaiha com a distancia de setecentos e quarenta metros, dividindo até aqui com o quinhão do pagamento que nesta divisão vai ser dado ao socio João Sabino Pereira e seguindo dali à esquerda com o angulo de cento e quatro graus e com o percurso de quinhentos e treze, vão ao referido forno de olaria onde tiveram principio estas divisas, confrontando com terras da fazenda da Esperança. Começam à margem direita do correço do Bosque defronte a um antigo forno de olaria que fica ao lado esquerdo do mesmo correço, onde se colloca um marco de pedra e seguem por este correço abaixo com o percurso de duzentos e cinco metros e quarenta centímetros, onde se encontra uma peroba com folhas

dahi, largando o percurso do dito correço do Bosque, seguem com o rumo nordeste com vinte e cinco graus de variação, até a passagem denominada do Cunha, no correço também denominado Cunha e continuam por este correço abaixo até quatrocentos e quarenta e dois metros e trinta centímetros, ponto onde se encontra a barra do correço, cujo denominam Boço; seguem por este acima até sua cabeceira, e desta, em direcção nordeste com nove graus de variação, vai até um coqueiro, e deste ponto seguem à esquerda com percurso de oitocentos e quarenta e cinco metros e o tenco centímetros, com o rumo sudeste, com cinquenta e sete graus de variação, até um pau de jatobá, conhecido geralmente por arvore grande, com frontão até este ponto com terras da fazenda do Cunha; desse ponto, seguindo à esquerda com o rumo sudeste, com onze graus de variação vão ao caminho velho da Damaria e acompanhando este vão ter a passagem do correço do Bosque, com percurso de novecentos e trinta e cinco metros e dez centímetros; deste ponto continuam por este correço acima até o lugar denominado — com a distancia de dez e seis e dez e seis metros a vinte centímetros dividindo até aqui com terras da fazenda Macauba; e seguem deste ponto com a distancia de duzentos e noventa metros e cinquenta centímetros pelo dito correço do Bosque acima até um marco de pedra abocada à margem direita do dito correço, tendo em vista o rumo que dá uma as divisas e ao curso das aguas desse ponto, largando o percurso do correço seguem à direita em rumo a outro marco de pedra collocado a distancia de duzentos e vinte metros, desse ponto seguem à direita com um percurso de duzentos e quarenta e cinco metros, onde se collocou outro marco de pedra, dividindo até aqui com as terras do quinhão que nesta divisão tem de ser dado aos irmãos José, Angelo e Joaquim; desse marco, seguem em direcção sudeste com vinte graus de variação e com um percurso de duzentos e vinte e tres metros e quarenta centímetros, até a beira do cerrado e seguem dali, à esquerda, beirando o mato e deixando este à esquerda e o cerrado alto à direita, sempre pelas divisas do mato e do cerrado até encontrar o espigão e continuando por este, que virte para o correço do Bosque, até uma cova feita no mesmo espigão e dessa cova seguem à esquerda, com vinte e seis graus de variação nordeste com a distancia de duzentos e setenta e cinco metros, até um pau de oleo do capaiha, onde se collocou um marco de pedra; dali, seguem à esquerda, com o angulo de setenta e seis graus e seguem em rumo até a distancia de setecentos e quarenta metros, onde se encontra outro marco de pedra; deste seguem à direita, com um angulo de quarenta e tres graus e trinta minutos, vão até outro marco de pedra, e deste seguem à esquerda, com angulo de cento e quarenta graus e quarenta e cinco minutos, vão até o correço do — Bosque, em um marco de pedra collocado à margem esquerda do dito correço do Bosque; e seguem margeando o dito correço acima até completar a medida de quinhentos e oitenta e quatro metros e cincoen-

ta centímetros, onde se encontra o dito forno de olaria e deste ao marco de pedra onde tiveram principio, confrontando com terras dos quinhões dados aos socios Manoel Carmo do Nascimento e José Tiburcio; — Quinhão do Brilhante — tem principio na barra do correço do Brilhante e por este acima até as cabeceiras e dellas em rumo ao alto até Manoel José dos Santos e deste até encontrar a divisa da fazenda Bom Sucesso; dali, torcendo à esquerda, em rumo à cova que se acha perto do caminho que vem da Bom Sucesso a Campo Limpo; deste, torcendo à esquerda, em rumo a um pau de jatobá, que está para cima de um rego d'agua de Anna Generalves e em rumo a uma moita de aroeira balizada no correço da Esperança, e atravessando em rumo a um pau peito de pombo, torcendo à esquerda pelo espigão até à baixada do caminho que vai para uma Santa Cruz e pela estrada até encontrar uma cova que está na encruzilhada da fazenda Macauba e torcendo à esquerda em rumo à ponta de um valinho que está entre as moradas de Apontônio e Fransino Sátiro Braz e pelo valinho abaixo até o correço do Brilhante. — Assim, os supplicantes requerem a citação dos condomínios da lista anexa pessoalmente os que terem conhecimento e residirem nesta comarca e por edital de noventa dias os que forem desconhecidos ou ausentes, que residam em lugar incerto e ignorado, para o fim de serem a primeira audiência do Juiz, após a terminação do prazo edital, convocados com os supplicantes em audiência e arbitadores que procedam à divisão e abençuar as despesas ficando desde logo citados para todos os demais termos e actos do processo até final sentença e sua execução sob penas da lei. Nestes termos, servindo V. E. delem as citações pedidas, bem como a do curador geral dos orphãos e ausentes por todo o teor desta e para acompanhar a divisão até final, protestando por todo o genero da provas, especialmente testemunhas, juntada de documentos, de tomentos pessoais, visitatorias e os demais constantes do art. 136 do Cod. Civ. e 138 do Reg. 737, por fructos communs e por indemnização de danos sobre vindos e contestação de tudo servindo o curador geral ad litem os supplicantes, avaliada esta em cent contos de reis (100:000\$000) e distribuida ao lan cartorio do Segundo Officio autuada com os inclusos documentos justificada a ausencia dos condomínios ausentes e desconhecidos em dia, lugar e hora que forem designados com as testemunhas do rol infra, julgada por sentença e expedidos os necessarios editaes. Recbem merec. Cajurú 9 de Agosto de 1918. P.p. Manoel de Sousa Gomes advogado. Lista de condomínios promovedores: 1. Jeronymo Carmo do Nascimento; 2. Manoel Pedro de Carvalho; 3. Balduino Antonio de Oliveira; promovedores: 4. Elviro Mendes; Oliva; 5. João José Prates; 6. Albertino José Prates; 7. Pedro Lino de Sousa; 8. Estevam Eduardo de Carvalho; 9. Antonio Bento de Siqueira; 10. Olimpio Pereira Conceição; 11. José Porcino de Sousa; 12. Vicente Alves de Lima; 13. Nicolau Grana; 14. Antonio João de Sousa; 15. João Antonio Conceição; 16. Arthur Pinto de Castilhos; 17. Fortunato José Prates; 18. Vito Pavolari; 19. Fabrica da Ma